

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1525/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร

โจทก์

นายเสถียร รัตนพจน์

จำเลย

นายเสถียร รัตนพจน์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินหนึ่งปี จำเลยฎีกาอุทธรณ์ของศาลในการลงโทษ จึงเป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า จำเลยไม่ได้ฎีกาโต้แย้งข้อเท็จจริงว่าไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง แต่จำเลยฎีกาขอให้ศาลฎีกาใช้ดุลพินิจรอการลงโทษแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 32)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4,10,12,15 ฯลฯ จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือน ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 31)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 32)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบา และหากจะลงโทษจำคุกก็ขอให้รอกการลงโทษ เป็นฎีกาการใช้ดุลพินิจของศาล เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบา และหากจะลงโทษจำคุกก็ขอให้รอกการลงโทษ เป็นฎีกาการใช้ดุลพินิจของศาล เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เฉลิม การปล้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ